CEEP

SMLOUVA

Průběžná služba CEEP „Pokročilý“

Hlídání smluv a termínů, porovnání nabídek, vyjednání a případná změna dodavatele elektřiny nebo plynu.

POSKYTOVATEL

AMP Global s.r.o.

se sídlem U Lesa 966, Hlubočinka, 251 68 Sulice
IČO 04472543, není plátcem DPH
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 248254
energetický zprostředkovatel, ERÚ č. 742645160
bankovní spojení 3725271012/3030
tel. +420 720 942 599
www.ceep.cz

KLIENT

Obchodní firma _____
Sídlo _____
IČO / DIČ _____
Spisová značka _____
Jednající _____
Kontakt _____

Právnická osoba. Smlouvu uzavírá při svém podnikání.

NA ČEM SE SHODNEME HNED NA ZAČÁTKU

1. O změně dodavatele rozhoduje jen Klient. Žádnou nabídku přijmout nemusí a za odmítnutí není sankce.
2. Odměna je 14 900 Kč za kalendářní měsíc a je konečná. Poskytovatel není plátcem DPH.
3. Změnu dodavatele Poskytovatel zajistí jen tehdy, dovoluje-li to stávající smlouva. Výpovědní lhůtu, fixaci ceny a známé sankce sdělí před schválením.
4. Úsporu Poskytovatel neslibuje. Paušál je odměna za průběžnou službu, ne za dosaženou úsporu. Náleží i v měsíci, kdy není co měnit.

1 Předmět smlouvy

1.1 Služba je určena jen právnické osobě, která smlouvu uzavírá při svém podnikání. Není určena spotřebiteli ani podnikající fyzické osobě. Poskytovatel je zapsán v registru zprostředkovatelů Energetického regulačního úřadu pod číslem 742645160. Tato smlouva není smlouvou o zprostředkování se spotřebitelem podle energetického zákona. Je to smlouva o poskytnutí průběžné služby a přiměřeně se na ni použijí ustanovení občanského zákoníku o příkazu. Poskytovatel jedná poctivě a s odbornou péčí. Jiné obchodní podmínky se nepoužijí. Obě strany tohoto listu tvoří jednu smlouvu.

1.2 Poskytovatel po dobu smlouvy posoudí smlouvy a vyúčtování, porovná nabídky včetně nákladů změny, vyjedná individuální nabídku a doporučí ji, nebo doporučí setrvat u současného dodavatele. Hlídá konce smluv, fixace ceny a výpovědní lhůty. Je-li termín znám, upozorní Klienta nejméně tři měsíce předem. První zprávu ve formátu PDF předá do 15 pracovních dnů od předání úplných podkladů a potom jednou za kalendářní měsíc. Zpřístupní systém CEEP ke smlouvám, termínům a zprávám. Posoudí spotřebu a doporučí, co v provozu změnit. Nejde o energetický audit podle zákona o hospodaření energií. Poradcem je Pavel Kubík. Poskytovatel může písemně určit jiného. Počet odběrných míst není omezen. Místa se vedou v tabulce na druhé straně. Klient je písemně doplňuje a odebírá. U míst předaných později běží lhůta první zprávy až od jejich předání.

1.3 Předmětem smlouvy není technický projekt, školení týmu, právní zastupování ani vedení sporu s dodavatelem nebo provozovatelem distribuční soustavy.

1.4 Klient předá smlouvy včetně obchodních podmínek a ceníků, vyúčtování za posledních 12 měsíců a kód odběrného místa: u elektřiny EAN, u plynu EIC. Sdělí také známé změny odběru a jednání, která vede s jiným dodavatelem nebo zprostředkovatelem. Za pravdivost a úplnost podkladů odpovídá Klient. Lhůta pro předání zprávy běží až od předání úplných podkladů. Na zjevnou chybu nebo mezeru v podkladech Poskytovatel Klienta bez odkladu upozorní.

2 Rozhodnutí Klienta a cena

2.1 O uzavření, změně nebo ukončení smlouvy o dodávce rozhoduje jen Klient. Bez jeho předchozího písemného schválení konkrétní nabídky Poskytovatel nic nesjedná, nepodepíše ani nevypoví. Odmítnutí nabídky není porušením smlouvy a nezakládá sankci. Změna dodavatele proběhne jen v mezích stávající smlouvy Klienta. Před schválením Poskytovatel písemně sdělí předpokládaný termín změny a známé náklady, zejména výpovědní lhůtu, fixaci ceny a sankce.

2.2 Zajištěním změny se rozumí předání podkladů novému dodavateli, příprava smlouvy k podpisu Klientem a součinnost při změně dodavatele. Výpověď stávající smlouvy doručí Poskytovatel jen na základě plné moci. Smlouvu s novým dodavatelem podepisuje Klient, ledaže plná moc výslovně a jen k této schválené nabídce zmocňuje k podpisu Poskytovatele. Kopii dokumentu, který za Klienta podepíše nebo doručí, předá Klientovi do 14 dnů. Povinnost zajistit schválenou změnu trvá i po zaplacení paušálu za daný měsíc, je-li nabídka u dodavatele stále k dispozici. Poskytovatel nezaručuje, že dodavatel nabídku vystaví nebo ji ponechá v platnosti.

2.3 Paušál za průběžnou službu je **14 900 Kč** za kalendářní měsíc. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Částka je konečná. Jiná platba náleží jen po předchozí písemné dohodě. První a poslední měsíc se počítá poměrně podle dnů, ve kterých smlouva trvala. Odměna je sjednána za průběžnou službu. Není to odměna za dosaženou úsporu. Náleží i v měsíci, kdy není co měnit, nevznikne-li nabídka, nebo neschválí-li ji Klient. Doklad je splatný do 14 dnů od doručení na účet 3725271012/3030 vedený u Air Bank. Záloha ani smluvní pokuta se nesjednává. Porovnání nemusí zahrnout všechny dodavatele na trhu. Zpráva uvede, kteří dodavatelé byli osloveni.

3 Vady a odpovědnost

3.1 Neodpovídá-li zpráva smlouvě, nebo neupozorní-li Poskytovatel na známý termín podle čl. 1.2, oznámí to Klient e-mailem do 30 dnů, co se o tom dozvěděl. Poskytovatel se vyjádří do 5 pracovních dnů a vadu bezplatně odstraní do 10 pracovních dnů. Neodstraní-li ji v této lhůtě, má Klient právo na přiměřenou slevu. Další práva podle zákona tím nejsou dotčena.

3.2 Poskytovatel nezaručuje úsporu, nižší cenu ani obsah nabídky dodavatele. Vyčíslení úspory je odhad podle podkladů a nabídek ke dni zprávy. Skutečné náklady závisí na spotřebě, na regulovaných složkách ceny a na podmínkách dodavatele.

3.3 Poskytovatel odpovídá za újmu způsobenou porušením svých povinností a za osoby, které k plnění použije. Neodpovídá za plnění dodavatelů, provozovatelů distribučních soustav a operátora trhu ani za následky nepravdivých nebo neúplných podkladů Klienta, ledaže újma vznikla také porušením povinnosti Poskytovatele.

4 Mlčenlivost a skončení smlouvy

4.1 Poskytovatel zachovává mlčenlivost o obchodních, technických a finančních skutečnostech Klienta i po skončení smlouvy. Tyto skutečnosti sdělí jen dodavateli nebo provozovateli soustavy, a to v rozsahu nutném pro nabídku a změnu dodavatele, dále orgánu veřejné moci, vyžaduje-li to zákon, a svému poradci vázanému mlčenlivostí. Podklady a zprávu uchová 5 let od skončení smlouvy. Vyžaduje-li zákon dobu delší, platí ta.

4.2 Osobní údaje kontaktních osob Klienta zpracovává AMP Global s.r.o. jako správce. Účelem je splnění této smlouvy, komunikace o nabídce a změně dodavatele, vedení účetnictví a ochrana práv ze smlouvy. Právním důvodem je oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení (EU) 2016/679, a to zájem jednat s osobou, kterou Klient pro tuto smlouvu určil, a hájit nároky z ní. Zpracovává se jméno, funkce, pracovní e-mail, telefon a obsah komunikace. Údaje předává Klient a Klient tyto osoby s tímto poučením seznámí. Příjemcem je dodavatel nebo provozovatel distribuční soustavy, a jen v rozsahu nutném pro nabídku a změnu, dále osoba vedoucí účetnictví, provozovatel e-mailu a provozovatel systému CEEP. Předání mimo Evropský hospodářský prostor se neprovádí, kromě případu, kdy to takový nástroj technicky vyžaduje. I potom jen s ochranou podle čl. 46 nařízení. Údaje se uchovávají po dobu trvání smlouvy a 5 let poté. Kontaktní osoba má právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování a námitku a může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. K automatizovanému rozhodování nedochází. Pověřenec pro ochranu osobních údajů není jmenován. Kontakt na správce je cep@cep.cz. Jde-li u odběrného místa o byt fyzické osoby, sdělí to Klient předem.

4.3 Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou stran a trvá, dokud ji jedna ze stran písemně nevypoví. Výpověď je účinná posledním dnem kalendářního měsíce, ve kterém byla doručena. Sama se neprodlužuje na dobu určitou a za výpověď není sankce. Poskytovatel ji může vypovědět i dříve, neposkytne-li Klient součinnost ani v dodatečné lhůtě 10 dnů. Paušál pak náleží jen poměrně za dny do skončení. Plná moc zaniká nejpozději se skončením smlouvy a Klient ji může kdykoli písemně odvolat. Písemně stačí i e-mail. Za Poskytovatele se píše z adresy cep@cep.cz, za Klienta z adresy, kterou uvede v záhlaví. Smlouvu lze měnit jen písemným dodatkem. Spory rozhodují soudy České republiky. Dohled nad energetickými zprostředkovateli vykonává Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Poskytovatel
AMP Global s.r.o.
Pavel Kubík, na základě plné moci

Klient
jméno, funkce a firma

ODBĚRNÁ MÍSTA

Počet není omezen. Další místa se doplní písemně. Nepoužitý řádek se proškrtne.

Č.	KOMODITA	EAN / EIC	ADRESA	DODAVATEL	DO KDY	MWH
1						
2						
3						

Každý řádek je jedno odběrné místo a zapisuje se do něj jen jeden kód: u elektřiny EAN o 18 číslicích, u plynu EIC o 16 znacích. MWh je orientační roční spotřeba. Ve sloupci „Do kdy“ se uvede konec smlouvy nebo konec fixace ceny. Další místa se připíší e-mailem a platí jako součást této tabulky.